平南县大新镇联丰环保砖厂“1·21”维修工棚顶人员高空坠落死亡事故调查报告

2017年1月21日上午10时左右，平南县大新镇联丰环保砖厂维修工棚顶时，发生一起高空坠落事故，造成一名维修人员死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《平南县人民政府关于同意由平南县安全生产监督管理局对2017年在平南县辖区内发生一般等级的生产安全事故调查的批复》（平政函〔2017〕22号）的有关规定，平南县安全生产监督管理局牵头成立由县安监局、县公安局、县监察局、县总工会、县国土局、县人社局和大新镇人民政府等相关部门组成平南县大新镇联丰环保砖厂（以下简称“联丰环保砖厂”）“1·21”维修工棚顶人员坠亡事故调查组（以下简称“1·21”事故调查组），并邀请县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问等方式，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改

措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）联丰环保砖厂基本情况

联丰环保砖厂，位于平南县大新镇大平村大平屯。联丰环保砖厂于2016年09月01日取得《工商营业执照》，砖厂经营者是梁xx，注册号：450821600499535 1 - 1，经营范围：页岩砖生产销售；联丰环保砖厂投资股东共有3人，分别是王xx、王x、汤xx，均占相同股份。 2012年11月27日取得《登记备案证》，登记备案号：平发改登字[2012]56号；建设规模：项目占地约20亩，年产页岩砖4000万块，建设厂房2000平方米，总投资1100万元；2012年11月30日取得《建设项目选址意见书》（选字第450821201200030号），拟用地面积45080.80平方米。联丰环保砖厂共有员工34人，其中管理人员5人,厂长陈xx负责全面工作，副厂长甘xx负责环保工作，王x和汤xx负责日常管理工作，王xx负责财务工作，联丰环保砖厂经营者梁xx不负责具体工作，不在砖厂领取工资。

（二）承揽工程有关情况

1、承揽工程情况

承包者吴xx（广西玉林市容县罗江镇）主要从事装修工作，包括厂房工棚、铝合金维修安装等工作。吴xx从事这种工作已有6年，没有工程承包资质，没有办理工商营业执照。联丰

环保砖厂建厂时是由吴xx组织人员承包修建工棚的，今次联丰环保砖厂工棚维修,与吴xx没有签订维修协议，双方只是口头商定，由吴xx临时组织李z、李xx、李x、吴zz四名工人进行施工，待工程完工经联丰环保砖厂验收合格后，由联丰环保砖厂按实际返修顶棚面积支付工程款给吴xx。吴xx组织的工人工资以日计算，每人每天170元钱由吴xx自行支付。

2、需要维修联环保丰砖厂工棚的有关情况

联丰环保砖厂共有三个工棚，呈东西走向。第三、第二、第一工棚高度依次降低并相连通。第三个工棚最高，工棚棚顶位于厂区中部，棚顶下面有三条砖窑。第三个棚顶正在维修处砖窑入料口上方，距离地面约6米高，需维修的顶棚约170平方米。此项维修主要是将损坏的石棉瓦拆除并换装新的石棉瓦。原损坏的石棉瓦是固定在钢架行条上，行条之间的间距约70cm。工人必须上到棚顶去使用电钻等工具才能把损坏的石棉瓦拆除并换上新的石棉瓦。维修使用的电钻、电缆等施工工具以及施工使用的安全带由吴xx提供，维修使用的石棉瓦则由联丰环保砖厂提供。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2017年1月20日，吴桂文打电话通知李xx、李z、李x、吴zz于1月21日到联丰环保砖厂拆除厂房棚顶损坏的石棉瓦并换上新的石棉瓦。1月21日上午9：30左右，李xx、李z、

李 x、吴 zz4 人一起到达联丰环保砖厂。开始工作之前，李 xx 要求李 z、李 x、吴 zz 他们要戴上安全带，但李 z 说不用戴安全带，戴上安全带工作不方便，随后他们开始开工。首先，李 xx 在西边从地面上到第二个棚顶，李 x 在西边从地面上到第一个棚顶，李 z 在西边从地面拿电线依次从第一个棚顶上到第二个棚顶，接着李 z 在第二个棚顶与第三个棚顶连接处开始，用电钻拆除第三个工棚石棉瓦上的瓦钉。李 xx 在李 z 的左边同时拆除第三个工棚石棉瓦上的瓦钉。10：00 左右，李 z 在拆除第三个棚顶离顶部 2 米左右位置的瓦钉时，脚踏在石棉瓦上,由于石棉瓦已经老化，无法承重，并且钢架行条间隔 70cm,石棉瓦破碎，李 z 便从钢架行条之间的棚顶坠落到第二条砖窑入料口的地面上，棚顶距离地面约 6 米高。李 xx 看到李 z 突然坠落即刻叫李 x 落到地面去看看，与此同时厂方有一个工人看到有人坠落立即去通知厂方领导。李 xx 也即刻从棚顶落到地面进行抢救，看见李 x 扶着李 z，用手盖住李 z 头前部。当时李 z 已经没有了反应，左耳有血流出。几分钟后，厂方人员陈 xx 开来一台面包车，并拨打了 120 电话。李 xx 和李 x 把李 z 抬上面包车，吴 zz 也帮扶李 z 上车，李 x 和吴 zz 随车送李 z 去平南县大新镇卫生院。在事故发生约 5 分钟后，李 xx 电话告知吴 xx，当时吴 xx 正在容县往大新方向的道路上。李 z 经平南县大新镇卫生院抢救了半小时后无效死亡。

（二）救援情况

2017 年 1 月 22 日上午 9 时左右，大新镇人民政府接到大新镇派出所报告称：2017 年 1 月 21 日上午 10 时左右，在联丰环保砖厂维修工棚顶时，发生一起高空坠落事故，造成一名维修人员死亡。

2017 年 1 月 22 日上午 10 时左右，大新镇人民政府用电话和电子邮件向县安监局报告了该起事故。县安监局接到大新镇人民政府事故报告后，县安监局、大新镇人民政府、大新镇派出所有关人员立即赶赴事故现场,对现场进行调查取证，县安监局执法人员同时开展了现场勘查和证据收集工作。

（三）善后工作

事故发生后，平南县安全生产监督管理局责成联丰环保砖厂做好善后和安抚家属工作。经大新镇政府组织 死者家属和责任方召开多次协调会，各方于 2017 年 1 月 23 日达成一致赔偿协议。协议要求于 2017 年 1 月 25 日 15：00 前对死者家属的赔偿款全部到位，死者的遗体在 2017 年 1 月 25 日进行了火化，善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成 1 人死亡。

死亡人员：李 z，男，汉族，1977 年 7 月 14 日出生，广西容县松山镇人，身份号码：452525197707 1xxxxxx，生前住址广西容县松山镇寻阳村飞龙队 xx 号。依据平南县大新镇卫生

院出具的《疾病证明书》，李 z 的死亡原因是心跳呼吸骤停，重型颅脑损伤致脑死亡。

（二）经济损失

直接经济损失：玖拾捌万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

吴 xx 组织工人违章维修联丰环保砖厂工棚顶过程中，在李 z 没有采取任何可靠的安全防护措施的情况下，不慎踏空，从约 6 米高的作业工棚顶坠落，造成重型颅脑损伤致脑死亡。

2、间接原因

（1）企业安全生产主体责任不落实。

①联丰环保砖厂没有落实安全管理责任。联丰环保砖厂厂长陈勇升，是砖厂的主要负责人，没有落实安全生产管理责任。没有配备专职安全管理人员，导致安全生产主体责任不落实。疏于现场管理，对外来施工人员管理不到位，没有及时消除事故隐患。

②联丰环保砖厂没有安全管理制度，没有落实教育培训责任。联丰砖厂没有落实教育培训责任，陈 xx 是厂长、甘 xx 是砖厂副厂长，是砖厂管理人员，联丰环保砖厂没有依法组织砖厂管理人员及生产作业人员参加安全生产教育培训。

（2）施工人员违章作业。

①行业性违章。李ｚ等施工人员在未取得高空作业等特种作业操作证，从事高处安装、维护、拆除作业。非特种作业人员从事特种作业。

②劳动防护违章。李ｚ安全意识淡薄，对安全隐患意识差，在高处作业时未按规定使用安全带或采用可靠安全措施。

（3）现场安全生产监管不力。

在工棚顶维修安装工程施工中，联丰环保砖厂现场没有安全管理人员，既没有与施工方制定安全可行的施工方案，也没有明确双方安全管理责任，以至施工人员盲目施工，也未及时发现施工人员在施工中违章作业。现场安全监管不力，导致事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于企业安全生产主体责任不落实，施工人员违章操作，现场安全监管不力而造成的一起死亡1人，直接经济损失98万元的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）联丰环保砖厂安全生产主体责任不落实，没有落实教育培训责任，没有落实安全管理责任。联丰环保砖厂的行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的第一款、第二款和第四十六条规定，对“1·21”事故的发生负有主要责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法对联丰环保砖厂予以行政处罚。

（二）联丰砖厂厂长陈xx负责全面工作，没有落实主要负责人的责任。陈xx的行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。联丰环保砖厂厂长陈xx的违法违规行为，建议由平南县安全生产监督管理局依法对联丰环保砖厂厂长陈xx予以行政处罚。

（三）联丰环保砖厂甘xx、王x、汤xx、王xx是砖厂的管理人员，没有落实管理责任，疏于现场监管，没有及时发现和消除安全隐患。对“1·21”事故的发生负有安全管理责任。建议由联丰环保砖厂按照企业内部管理规定对他们分别予以处罚。

（四）工棚维修安装工程承揽人吴xx，明知从事高处安装、维护、拆除作业的施工人员在未取得高空作业等特种作业操作证的情况下，仍组织人员施工，同时没有落实现场安全管理，对“1·21”事故的发生负安全管理责任。工棚维修安装工程承揽人吴xx违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第四十一条、第四十二条。工棚

维修安装工程承揽人吴xx的违法行为，建议由平南县安全生产监督管理局依法对其予以行政处罚。

（五）施工人员李x违章操作，非特种作业人员从事特种作业。在高处作业时未按规定使用安全带或采用可靠安全措施。对“1·21”事故发生负有直接责任，鉴于李x在“1·21”事故中已死亡，不再追究其责任。

（六）联丰环保砖厂经营者是梁xx，因没有参与砖厂的实际管理，又没有在砖厂领取工资，只是挂名经营者，建议不追究其责任。

六、事故防范和整改措施

（一）企业要认真吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓紧抓实，防止各类事故发生。

（二）企业要进一步强化法律意识，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全、安全生产管理规章制度和安全操作规程，严格落实特种作业人员持证上岗规定，严禁违规操作，违规指挥，要经常组织开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动和安全生产检查，彻底排除、整治各类事故隐患；同时要加大从业人员安全生产教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规章和掌握本岗位的安全操作技能，杜绝事故再次发生。

（三）从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安

全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品；登高架设维修安装作业等特殊工种人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（四）加强施工现场监督管理，发现安全事故隐患要及时消除，杜绝盲目施工和违章操作，防止事故发生。

平南县大新镇联丰环保砖厂“1·21”

维修工棚顶人员高空坠落死亡事故调查组

2017 年 4 月 20 日